

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 475

El día viernes 12 de setiembre 2025, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladón.

CEPIA: Ing. Mario Macagno, Arq. Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola

Colegio de Arquitectos Regional 6: Ausente.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

Concejo de Representantes: concejal por la Mayoría, Arq. Raquel Merlino, concejal por la Fernando Revello.

Departamento Ejecutivo Municipal: Dir. Obras Privadas, Planeamiento y Catastro, Coordinador de la UT, Arq. Adrián Cocordano; Coordinador de la MAP Luis López.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Mgster. / Arq. Alberto Verdinelli, Arq./Ing. Inés Arabia (vía zoom)

Visitantes: Abg. Alicia Osorio.

Secretaria: Tec Ad. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración Acta N 474.
- Avances sobre Etiquetado de la Eficiencia Energética.

La reunión comienza a las 9:11 horas. En primer lugar, se ponen a consideración las Actas N.º 474.

Acta 474:

- **ADARSA:** Aprueba.
- **CEPIA:** Aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** Aprueba.
- **Colegio Arquitectos:** Ausente.
- **Colegio Técnicos Constructores:** Ausente.
- **Asociación Inmobiliaria:** Ausente.
- **Concejal por la Mayoría:** Aprueba.
- **Concejal por la Minoría:** Ausente Acta 474.
- **DEM, Adrián Cocordano:** Aprueba.
- **DEM, Luis López:** Aprueba.

El Acta N.º 474 es aprobada por la mayoría de los presentes. El concejal por la minoría, Fernando Revello, informa que no emite su voto por haber estado ausente en la plenaria del 29 de agosto.

Próximo tema: Avances sobre Etiquetado de la Eficiencia Energética.

Se comparte los avances de la Ut sobre EEE:

VERSIÓN RyA 8sept25

VISTO:

LA NECESIDAD de incorporar a nivel local una herramienta que permita clasificar y categorizar los edificios según su desempeño en consumo de energía primaria procesada, brindando información objetiva y comparable a propietarios, profesionales y autoridades;

Y;

CONSIDERANDO:

QUE resulta oportuno, necesario y conveniente promover la eficiencia energética en jurisdicción de la Ciudad contribuyendo así a la mitigación del cambio climático, la mejora de la calidad constructiva y el uso racional de los recursos energéticos, que redunden en una mayor calidad de vida para la población.

QUE la Carta Orgánica Municipal establece criterios de sustentabilidad, eficiencia y calidad en la edificación, en función de una mayor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad

QUE mediante la ordenanza N° 5729/2013 el Municipio de Villa Carlos Paz se integró como miembro pleno de la Red Argentina de Municipios por el Cambio Climático (RAMCC) habiendo participado activamente de las acciones llevadas adelante por esta organización.

QUE mediante la ordenanza N° 6221/2017 la Municipalidad impulsó la instalación de máquinas y/o equipos homologados y certificados que posibiliten la provisión de energía desde fuentes primarias renovables, estableciendo beneficios específicos temporarios para quienes así lo hagan.

QUE mediante la ley N° 10572/2018 la Provincia de Córdoba declaró de interés provincial el uso racional y eficiente de la energía con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida de la población y contribuyendo al cuidado del medio ambiente, en coincidencia con los postulados de nuestra Carta Orgánica Municipal y de los ODS 2030

QUE mediante el Plan Local de Acción Climática (PLAC), presentado por la Municipalidad en el año 2022, fue posible comprobar los beneficios de continuar con la implementación de acciones tendientes a lograr mayor eficiencia energética que redunda en acciones de mitigación ante el cambio climático., tal como es posible observar en lo referido a consumo eléctrico y su impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero (GEI) en los cuadros de las páginas 55, 56 y 57 del referido Plan.

QUE en la investigación y recopilación de información realiza para la elaboración del PLAC, es posible leer que para Villa Carlos Paz, los gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 2 producidos por la energía estacionaria equivalen al 44,3 % de las emisiones las que provienen un 53,54 % de edificios residenciales, un 26,50 % de la industria y la construcción y un 18,58 % de edificios institucionales, con un remanente del 0,40 correspondiente al sector rural y 0,1 a fugas del sistema de gas, tal como es posible observar en la página 44 del mencionado Plan.

QUE, según el Balance Energético Nacional de la Secretaría de Energía de la Nación, el consumo energético en los edificios representa un porcentaje significativo del total nacional, siendo el sector residencial responsable del 26% del consumo final total de energía. Este consumo se vincula directamente con deficiencias en la calidad de las envolventes edilicias, especialmente por una inadecuada aislación térmica, lo cual incrementa el requerimiento energético para calefacción y refrigeración;

QUE el Ministerio de Energía de la Nación indica que la implementación de aislación térmica en paredes, techos y pisos puede reducir entre un 35% y un 70% el consumo energético destinado a calefacción y refrigeración, en función de las condiciones climáticas, los materiales utilizados y los hábitos de uso. Esta medida representa una de las estrategias más eficaces para mejorar la eficiencia energética, reducir emisiones y optimizar los costos operativos;

QUE la provincia de Córdoba se encuentra adherida al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) creado por Resolución N° 5/2013 de la Secretaría de Energía de la Nación y está implementando instancias de formación de etiquetadores; y otras provincias, como Santa Fe y Río Negro, ya han legislado en la materia y constituyen antecedentes valiosos para replicar;

QUE existen numerosas ciudades del país que ya han incorporado a la construcción de edificios normas de eficiencia energética, incluyendo la exigencia de valores máximos de transmitancia térmica para techos, muros, pisos y cerramientos establecidos en la norma IRAM 11.605

QUE los valores máximos de transmitancia térmica se establecen como referencia técnica para alcanzar una mejor calificación energética en la etiqueta correspondiente. Si bien no constituyen, por sí mismos, un requisito excluyente para la aprobación del proyecto, su

adopción favorece el desempeño térmico del edificio y mejora la categoría energética obtenida.

QUE resulta necesario que toda nueva edificación cuente con condiciones constructivas que aseguren un comportamiento térmico eficiente, y que esa calidad se refleje en una etiqueta que informe con claridad a usuarios y autoridades;

QUE el etiquetado de eficiencia energética permite clasificar y categorizar los edificios según su desempeño en consumo de energía primaria, brindando información objetiva y comparable a propietarios, profesionales y autoridades;

PROYECTO DE ORDENANZA
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE
VILLA CARLOS PAZ
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto establecer un régimen local de Eficiencia Energética (EE) aplicable a todos los edificios de la ciudad de Villa Carlos Paz, mediante la adopción de valores máximos de transmitancia térmica de la envolvente de los edificios y de acuerdo a lo estipulado por los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza

ARTÍCULO 2°.- DEFINICIONES. A los fines de la aplicación de la presente entiéndase como:

- a) **Eficiencia Energética (EE):** capacidad de una edificación para reducir el consumo energético manteniendo confort y funcionalidad.
- b) **Envolvente Térmica (ET):** conjunto de elementos constructivos que separan el interior del edificio del exterior.
- c) **Energía Primaria (EP):** Que se obtiene de la naturaleza de recursos renovables y no renovables y debe ser procesada para su consumo
- d) **Etiquetado de Eficiencia Energética (EEE):** instrumento normalizado de clasificación de edificios según consumo de energía primaria procesada
- e) **Índice de Prestación Energética (IPE):** Valor característico de un inmueble que representa la estimación de la energía primaria que demanda su normal utilización para satisfacer las necesidades asociadas a calefacción en invierno, refrigeración en verano, producción de agua caliente sanitaria e iluminación. Se expresa en kWh/m².año.
- f) **Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM):** Asociación civil privada sin fines de lucro encargada de desarrollar y certificar normas

técnicas, representando al país ante la ISO International Organization for Standardization. Su función principal es establecer lineamientos de calidad, seguridad y eficiencia para productos, procesos y sistemas en diversos sectores de la economía y la sociedad.

- g) **Norma IRAM 11507-4:** Establece los requisitos básicos para ventanas de edificios. Se divide en cinco partes; la cuarta se refiere al aislamiento térmico. El objetivo es clasificar las ventanas según su resistencia al viento, estanqueidad al agua e infiltración de aire
- h) **Norma IRAM 11603:** Referida a la clasificación bioambiental de la República Argentina por regiones, que sirve de referencia para el acondicionamiento térmico de edificios.
- i) **Norma IRAM 11.605:** Establece los Valores Máximos de Transmitancia Térmica (K) en cerramientos opacos y su equivalencia inversa de Valores de Resistencia Térmica Mínima (Rt) aplicables a las envolventes opacas de edificios (muros, pisos y techos) de manera de asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. También establece los criterios de evaluación de los puentes térmicos.
- j) **Norma IRAM 11.900:** Establece una metodología simplificada para el cálculo del nivel de eficiencia energética de las envolventes de los edificios susceptibles de ser climatizados, y las características de la etiqueta de eficiencia energética correspondiente.
- k) **Plan Local de Acción Climática (PLAC):** Villa Carlos Paz año 2022
- l) **Profesional certificador (PF):** Profesionales con matrícula vigente que hayan aprobado el curso oficial de capacitación dictado por el PRONEV, o por otro ente reconocido oficialmente, habilitados para emitir el informe de transmitancia térmica y la etiqueta de eficiencia energética
- m) **Programa Nacional de Etiquetado de Vivienda (PRONEV):** Sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética para Viviendas en Argentina que clasifica los inmuebles según su consumo de energía en etiquetas de la A a la G.
- n) **Transmitancia Térmica (U):** flujo de calor por unidad de superficie ante una diferencia de temperatura.

ARTÍCULO 3°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Designar a la Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, o el organismo que en el futuro la sustituya, como órgano de aplicación de la presente norma quién designará por Resolución y dentro de los treinta (30) días de promulgada la ordenanza, la Dirección responsable de establecer los protocolos de procedimiento y realizar el control y monitoreo de las acciones resultantes.

CAPITULO 2: ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

ARTÍCULO 4°.- APROBAR el Régimen de EEE de edificios tomando como referencia la norma IRAM 11.605; 11.900 y los lineamientos del PRONEV.

ARTÍCULO 5°.- Será obligatoria la aplicación del EEE en los siguientes casos:

- a) En nuevas construcciones de edificios comprendidos en el artículo 14 incisos 1; 5; 6; 11 y 12 de la Ordenanza N° 4021 y concordantes.
- b) En ampliaciones superiores al veinte por ciento (20%) de la superficie cubierta existente, correspondientes a los edificios mencionados en el inciso anterior.
- c) En las transferencias de dominio de los edificios comprendidos en los incisos a) y b).
- d) En edificios de uso público municipal, sean o no de propiedad del Estado Municipal.

ARTÍCULO 6°.- APLICACIÓN VOLUNTARIA. Será de aplicación voluntaria el EEE en el caso de nuevas construcciones y/o ampliaciones superiores al veinte por ciento (20%) de la superficie cubierta, en las tipologías edilicias descriptas en el artículo 14, incisos 2; 3; 7; 8; 9; y 10 de la Ordenanza N° 4021 y concordantes. En todos los casos de aplicación voluntaria se deben cumplimentar las especificaciones correspondientes para los casos en que el EEE es obligatorio.-

CAPITULO 3: VALORES MAXIMOS DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

ARTÍCULO 7°.- APROBAR los Valores Máximos de Transmitancia Térmica para las envolventes opacas de los edificios, definidos por la norma IRAM 11.605, correspondientes a la región bioambiental III que integra la ciudad de Villa Carlos Paz.

ARTÍCULO 8°.- ESTABLECER que el cumplimiento de los Valores Máximos de Transmitancia Térmica para las envolventes opacas de los edificios definidos por la norma IRAM 11.605, correspondientes a la región bioambiental III que integra la ciudad de Villa Carlos Paz, no será de carácter obligatorio, siendo una referencia técnica para mejorar el desempeño térmico de los edificios.

ARTÍCULO 9°.- RECOMENDAR la adopción de los Valores Máximos de Transmitancia Térmica para envolventes opacas de los edificios definidos por la norma IRAM 11.605, correspondientes a la región bioambiental III que integra la ciudad de Villa Carlos Paz en todas las nuevas construcciones de edificios y ampliaciones de más del 20% de superficie cubierta.

ARTÍCULO 10°.- VALOR PATRIMONIAL. En el caso de inmuebles formalmente declarados como patrimonio histórico, cultural o arquitectónico (Ordenanza N° 3965) y aquellos que en consulta o a propuesta de la Dirección de Cultura reúnan los requisitos que la fundamentan, la Autoridad de Aplicación fomentará la adopción de medidas pasivas compatibles con su valor patrimonial.-

CAPÍTULO 4: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 11.- RESPONSABILIDAD TÉCNICA. La obtención de la etiqueta de eficiencia energética y la confección del informe de transmitancia térmica es responsabilidad del profesional habilitado para tal fin; tendrán una vigencia de diez (10) años a partir de su registro municipal y deben contener como mínimo: los datos catastrales del inmueble, el valor IPE del mismo y la clasificación obtenida, expresada en una de las siete (7) letras de la etiqueta, que conforman las categorías definidas por la norma IRAM. Una copia de ambos documentos, pasan a formar parte del legajo técnico municipal del edificio.

ARTÍCULO 12.- ESTADISTICA. La Autoridad de Aplicación, por intermedio de la Dirección a cargo del monitoreo y control, tendrá a su cargo el registro estadístico destinado a evaluar y orientar futuras estrategias de mejora.

ARTÍCULO 13.- INSTRUMENTACIÓN. La implementación de la presente ordenanza se llevará a cabo en forma progresiva y efectiva, considerando cada tipo de edificación, conforme a un cronograma confeccionado por la Dirección a cargo de los protocolos y del monitoreo y control, el cual debe estar disponible dentro de los doce (12) meses desde la promulgación de la ordenanza.

ARTÍCULO 14.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. Durante el plazo de instrumentación se realizará la capacitación de los empleados municipales que deban emplearse en el monitoreo y control de las acciones derivadas de la presente, así como la promoción y difusión pública mediante campañas publicitarias que destaquen los fundamentos de la presente norma.

ARTÍCULO 15.- REVISIÓN. La Autoridad de Aplicación, en consulta con el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) y con el fin de actualizar los parámetros de aplicación, revisará anualmente los valores técnicos y criterios establecidos en la presente ordenanza para su adecuación a avances tecnológicos, contexto económico y normativa provincial y/o nacional.-

ARTÍCULO 16.- BENEFICIOS. Los propietarios de edificios que cuenten con el EEE vigente son objeto de una bonificación en el pago de la Tasa Anual de Servicio a la Propiedad **equivalente al veinticinco por ciento (25 %)** durante los siguiente doce (12) meses de obtenida la certificación. Así mismo, aquellos propietarios que construyan adoptando VMTT recibirán una bonificación en el pago de los Derechos para la obtención del Final de Obra **equivalente al cincuenta por ciento (50%).**

ARTÍCULO 17.- RÉGIMEN SANCIONATORIO. El incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza constituirá infracción y será sancionado con apercibimientos, multas y/o suspensión de trámites conforme al régimen previsto por la Ordenanza N° 4021 y su reglamentación complementaria.-

ARTÍCULO 18.- FORMAN parte de la presente ordenanza los Considerandos que le

dan fundamento.

ARTÍCULO 19.- DEROGATORIAS. Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 20.- De forma.-

Adrián Cocordano manifiesta que, después de la última plenaria, la UT llevó adelante todo lo que se planteó en dicha reunión. Las propuestas de las instituciones se procuraron reflejar en el trabajo que ahora se presenta en esta plenaria, motivo por el cual se pospuso la reunión. Asimismo, expresa que los cambios propuestos le resultaron muy interesantes

Javier Isola propone que, en lugar de leer nuevamente el proyecto, se aborde directamente el análisis de las correcciones y complementos.

Adrián Cocordano señala que uno de los cambios realizados fue la readecuación de la redacción del proyecto. Asimismo, se trabajó sobre el contenido y se incorporaron las sugerencias planteadas, presentándose ahora el resultado de dicho trabajo. Una de las correcciones básicas se efectuó en el apartado Visto, donde la expresión 'los edificios' fue reemplazada por 'las edificaciones.

Raquel Merlino agrega que, en los *Vistos*, había algunos puntos que correspondían al *Considerando* y fueron reubicados, y viceversa. Estas constituyen algunas de las correcciones realizadas al proyecto.

Adrián Cocordano continúa señalando que el proyecto ahora se fundamenta principalmente en las normas IRAM, mientras que el anterior se basaba en el PRONEV. Asimismo, se abordó el tema de los plazos, que Javier había sugerido desde el inicio del proyecto; ahora dichos plazos se encuentran detallados en el Artículo 5.

Alberto Verdinelli señala que, a raíz del planteo de abarcar todas las edificaciones, en el proyecto original se otorgaba protagonismo al PRONEV y de manera aleatoria a las normas del IRAM. Dado que el PRONEV se aplica únicamente a viviendas, ahora se ha dado mayor relevancia al IRAM, que incluye todas las normas ISO correspondientes.

Javier Isola señala que el Colegio de Ingenieros había solicitado que no fuera obligatorio.

Alberto Verdinelli señala que, desde la UT, se propone insistir en que el etiquetado sea obligatorio. La UT considera que la obligatoriedad del etiquetado es necesaria para que la ordenanza tenga fuerza de aplicabilidad. Se trata de un

punto de vista teórico y de una insistencia netamente técnica, referido únicamente a la obligatoriedad del etiquetado. En cambio, se eliminó lo relacionado con las habilitaciones, que fue lo solicitado por la Asociación Inmobiliaria. Se evaluó la protocolización de esta cuestión, la cual involucraba a otra área del DEM, específicamente el área de habilitación comercial. Se entendió que la observación realizada por la Asociación Inmobiliaria era considerable, incluso en términos de operacionalización, pero todo ello se encuentra dentro de la propuesta.

Laura Colladon señala que ADARSA también enfatiza la importancia de la parte educativa. Considera que debe tratarse de un aspecto sólido y continuo, ya que, al no ser obligatorio por el momento, la mejora de la calidad de los materiales dependerá del compromiso de la propia población. No sabe si se implementará mediante una ordenanza, pero es fundamental dejar en claro que la parte educativa debe ser contundente y perdurable en el tiempo. Según Laura, realizar una campaña de distribución de folletos casa por casa durante diez días no resulta eficaz; la medida debe ser más estructural y sostenida.

Raquel Merlino señala que es necesario diferenciar lo que depende del Municipio de lo que no. La parte educativa, en general, es responsabilidad de la Provincia

Laura Colladon señala que es necesario insistir para que se haga y se asignen fondos para que se realice en la medida que la Ley lo permita.

Alberto Verdinelli, en línea con lo expresado por Laura, se refirió al Artículo 14 del proyecto, que contempla la capacitación y difusión. En el articulado anterior, esto no figuraba como artículo, sino como un párrafo dentro de otro artículo. Considera que es necesario fortalecerlo. Asimismo, aclara que el artículo habla de 'difusión' y no de 'anuncio' ni 'propaganda', entendiendo que difundir implica un concepto más profundo que un simple aviso. Desde la UT se hace hincapié en las campañas que destaquen los fundamentos de la ordenanza, ya que lo relevante es transmitir estos fundamentos, que son los que crean conciencia y dan inicio a un proceso de implementación efectivo.

Adrián Cocordano señala que lo planteado por Laura es interesante, pero hay cuestiones que competen al CPUA y otras que no. De todos modos, si este proyecto de ordenanza avanza, la idea es dialogar con Viotti, quien está en el área de Educación de la Municipalidad, para ver si en febrero o marzo de 2026 se puede establecer contacto con los colegios, que es justamente donde se debe generar conciencia, realizando visitas para tal fin.

Laura Colladon señala que también es importante acercarse a los dueños de corralones para que formen parte, ya que con ellos hay que promover y enseñar cuáles son los nuevos materiales de construcción. Pone como ejemplo lo ocurrido con el arbolado: uno sabe qué especies nativas deben utilizarse, pero

en Villa Carlos Paz no hay viveros que las ofrezcan; por eso es necesario acercarse a los viveros y capacitarlos sobre la importancia de los árboles nativos.

Fernando Revello manifiesta que entiende que el proyecto no será obligatorio y consulta cuál sería el incentivo para los constructores en caso de que el etiquetado no lo sea.

Adrián Cocordano señala que la intención es que el etiquetado sea obligatorio para todos, ya que no tendría sentido que lo fuera solo para algunos. Explica que, al inicio del proyecto de ordenanza, no existían incentivos, pero tras la sugerencia realizada en plenaria se comenzó a discutir su alcance. Menciona que el proyecto incluye un artículo que establece los incentivos necesarios para su implementación, de manera similar a la ordenanza de los paneles solares.

Mario Macagno, en relación con lo expresado por Alberto sobre la insistencia de la UT en que el etiquetado sea obligatorio, señala que desde CEPIA se entiende que esta medida permitirá lograr mayor efectividad, ya que el etiquetado obligatorio se complementa con la publicidad y la educación. Explica que los chicos se interiorizan en el tema y luego difunden este nuevo concepto, y expresa que CEPIA está de acuerdo con que sea obligatorio. Señala que, aunque en los sectores de menores ingresos el impacto puede ser mayor, es necesario elaborar una norma con visión de futuro. Pone como ejemplo que, actualmente, para realizar una construcción es obligatorio presentar los planos, pero muchas construcciones se realizan sin profesionales actuantes, y ello no implica que quienes no pueden costearlos dejen de presentar planos. Destaca que la incorporación de esta temática es novedosa, llevará tiempo y se desarrollará en varias etapas, constituyendo un proceso largo.

Javier Isola señala que, con respecto al etiquetado pretendido, es necesario diferenciar entre el etiquetado pretendido y el etiquetado real. Indica que se debe evaluar el etiquetado real en aquellas viviendas que, en muchos casos, se construyen para habitar y no necesariamente por criterios de etiquetado. Por ello, solicita nuevamente evaluar el tema del etiquetado pretendido en viviendas, y plantea la duda sobre si corresponde diferenciar entre viviendas sociales y aquellas mayores a 300 metros. Considera necesario fundamentar este razonamiento.

Laura Colladon coincide con lo expresado por Javier Isola, señalando que tiene mucha razón. Propone que, por ejemplo, se podrían establecer determinados tipos de viviendas, aunque no define si sería por calidad de materiales o por metros cubiertos, y sugiere que este estudio podría realizarlo el municipio sin costo.

Raquel Merlino señala que el tema de las viviendas sociales está incluido. Indica que no está claro a cuánto asciende el costo, ya que el etiquetado no implica que haya que construir cumpliendo necesariamente con las normas de eficiencia

energética. Explica que se puede construir como se venía haciendo, recibiendo una etiqueta “G” y no una “A”. Señala que el costo principal estaría relacionado con la contratación de un profesional certificado para elaborar el balance requerido para la presentación. Según lo discutido en la UT, este costo correspondería únicamente al honorario del profesional. Por ello, al establecer los beneficios, se propone que durante el primer año se descunte un porcentaje de los impuestos para cubrir dicho honorario, siendo este el único gasto que tendría el comitente.

Laura Colladon señala que quizás exista alguna forma de abordar las viviendas sociales, aunque habría que evaluarlo con más detalle. Explica que, en la práctica, la persona que realizará ese relevamiento sería un empleado municipal, lo cual no es lo mismo que contratar a un profesional, ya que el empleado ya percibe un sueldo y cuenta con oficina e infraestructura propia. En cambio, al contratar un profesional, se paga tanto su capacidad como su infraestructura. Por ello, plantea considerar cuánto tiempo le podría llevar a algunos de los empleados municipales, que previamente deberán capacitarse mediante un curso, realizar el relevamiento y, además, supervisar el trabajo de los profesionales contratados.

Adrián Cocordano señala que el personal mencionado por Laura es un profesional que puede estar en la DOP, encargado de controlar que el etiquetado cumpla con las normas, de manera similar a como se verifica el cumplimiento del Código de Edificación. Explica que esto no significa que dicho profesional realice tareas externas para una vivienda particular; si así fuera, debería colegiarlas y registrarlas en la Caja del Colegio. Pone como ejemplo que, cuando se ingresa un proyecto de vivienda a la DOP, el plano es visado por el profesional contratado que lo firma, y el técnico de Obras Privadas revisa el plano y realiza las devoluciones con las correcciones correspondientes. El profesional colegia las tareas profesionales que lleva adelante, vuelve a ingresar el plano a la DOP y se aprueba el proyecto. Por ello, el profesional que revisa el plano dentro de la municipalidad no realiza tareas que requieran colegiación, ya que su trabajo está cubierto por el sueldo que percibe. Esto no implica que dicho técnico deba realizar tareas externas para una vivienda social, por ejemplo.

- Se debate.

Javier Isola pregunta si, al construir una vivienda de 200 metros con categoría de eficiencia energética “G”, se aprobaría igualmente el plano.

Adrián Cocordano responde que, en ese caso, se aprobaría el plano. Y el etiquetado.

- Se debate.

Alberto Verdinelli señala que el proyecto que se está presentando ahora está organizado por capítulos para facilitar su comprensión. Explica que el Capítulo 1 corresponde a las disposiciones generales, el Capítulo 2 se refiere al etiquetado y el Capítulo 3 aborda los valores máximos de transmitancia térmica. Indica que, en este último capítulo, se incluye la construcción considerando la eficiencia energética, y aclara que su cumplimiento no es obligatorio. En este capítulo se hace referencia a la norma IRAM N 11605, que establece los valores máximos de transmitancia térmica para la región bioambiental III. La norma IRAM N 11603, dentro de las disposiciones generales, divide el país en regiones bioambientales. La región bioambiental III incluye a Villa Carlos Paz, el 80% de la provincia de Córdoba, el 80% de la provincia de Buenos Aires y aproximadamente el 50% de la provincia de Santa Fe. El Artículo 8 del proyecto establece la no obligatoriedad del cumplimiento, siendo únicamente una referencia técnica para el desempeño de las edificaciones. En el Artículo 9 se recomienda su adopción. El Artículo 10 generó mayor complejidad, ya que trata sobre los inmuebles declarados patrimonio histórico, cultural o arquitectónico conforme a la ordenanza vigente. Se agregó la frase “en aquellos que, en consultas o a propuesta de la Dirección de Cultura, reúnan los requisitos que la fundamentan”. La autoridad de aplicación fomentará la adopción de medidas pasivas para adecuar los valores máximos de transmitancia térmica, compatibles con el valor patrimonial de los edificios. Este artículo requirió un trabajo adicional porque se sabe que existen edificios patrimoniales que no están incluidos en el listado de la Ordenanza N° 3965, y surgió la duda sobre si sería necesario emitir otra ordenanza para incorporarlos a dicha normativa.

- Se debate.

Raquel Merlino señala que, al día de hoy, no todas las edificaciones están declaradas de valor patrimonial. La duda surge porque se comenzó a tratar el tema debido a que debería existir una ordenanza que las incluya dentro del catálogo del patrimonio. Explica que actualmente no existe ningún derecho que permita actuar sobre estas viviendas como patrimonio, por lo que coincide con la explicación de Alberto, y considera que, a su entender, deberían estar incluidas en el catálogo de patrimonio.

Alberto Verdinelli expone lo siguiente: En relación con el Artículo 11, informa que se refiere a la responsabilidad técnica, la cual recaerá principalmente en el profesional actuante. Señala que el borrador del anexo contempla que la intervención de profesionales en la certificación es análoga a lo establecido para electricidad y gas. Precisa que el certificado tendrá una vigencia de 10 años y deberá contener, como mínimo, los datos catastrales del inmueble y el valor IPE (Índice de Prestación Energética), expresado en una de las siete letras que conforman las categorías de la norma IRAM. Ambos documentos se integrarán al legajo técnico digital de la Municipalidad. Con respecto al Artículo 12, manifiesta que anteriormente formaba parte de otro artículo y que se lo transformó en uno independiente debido a su relevancia. Explica que aborda el

aspecto estadístico, el cual resulta fundamental para la difusión, el monitoreo y la evaluación del proceso. En cuanto a la instrumentación, indica que se prevé una implementación progresiva. Una vez promulgada la ordenanza, se abrirá un plazo de 12 meses destinado a la capacitación del personal municipal, campañas de difusión y comunicaciones oficiales con los colegios profesionales. Sobre el Artículo 15, expresa que la autoridad de aplicación, en consulta con el CPUA, revisará anualmente los valores. Destaca que el Consejo deberá nutrirse de la información estadística y del monitoreo, a fin de realizar los ajustes necesarios. En relación con el Artículo 16, refiere a los beneficios previstos. Señala que el etiquetado implicará una reducción estimada del 25 % en la tasa anual del servicio a la propiedad, porcentaje calculado en función de un costo aproximado del etiquetado de entre \$250.000 y \$300.000 durante los primeros 12 meses. Asimismo, informa que quienes construyan respetando los valores máximos de transmitancia térmica accederán a una bonificación del 100 % en el pago de los derechos para la obtención del final de obra.

Laura Colladon manifiesta que en el proyecto anterior se establecía que los beneficios eran inversamente proporcionales a los costos de construcción de una vivienda particular. Expresa su desacuerdo con la eliminación de dicha proporcionalidad en la versión actual del proyecto.

- Se debate.

Adrián Cocordano señala que dicha medida estaba contemplada en el proyecto anterior, pero que en la plenaria surgieron otras opiniones. Indica que, a partir de lo debatido, la UT consideró que el beneficio podía resultar insuficiente, por lo cual se resolvió elevar el porcentaje del mismo. Explica que se entendió que el beneficio debía ser igual para todos, en función de los impuestos que cada contribuyente abona, y que por ello se generalizó su alcance. Añade que se incorporó, además, la posibilidad de acceder a un beneficio adicional vinculado al final de obra.

Laura Colladon señala que en la plenaria anterior a la pasada propuso que el beneficio sea inversamente proporcional y no recuerda que en dicha plenaria se haya expresado oposición a esta propuesta. Indica que, de haber existido un desacuerdo significativo, asume que no se habría incorporado en el proyecto. Aclara que en la plenaria anterior no manifestó estar en contra de la proporcionalidad, sino que expresó que el porcentaje de descuento resultaba insuficiente.

- Se debate.

Alberto Verdinelli señala que no logra comprender el concepto de “inversamente proporcional”, ya que no está claro a qué se refiere la relación inversa.

Laura Colladon dice que sería inversamente proporcional al proyecto de inversión.

Alberto Verdinelli manifiesta que el proyecto de inversión no guarda relación con el etiquetado, por cuanto este último constituye un honorario equivalente a 250.000 pesos. Señala que, en el caso de una edificación con seis unidades de vivienda, corresponde una etiqueta por cada unidad, es decir, un total de seis etiquetas. Explica asimismo que puede comprenderse el concepto de escalonamiento en función de la cantidad de viviendas, pero no así la proporcionalidad inversa, dado que el costo se encuentra vinculado a la certificación: cuando un profesional certifica una vivienda, percibe honorarios por una unidad; si certifica tres viviendas, percibe por tres unidades, y así sucesivamente.

Laura manifiesta que comprende lo señalado, pero aclara que su planteo se dirige a otro aspecto: el esfuerzo económico que debe realizar el propietario para afrontar dicho cobro. Explica que, dado que se pretende que el etiquetado sea obligatorio con el objetivo de mejorar la calidad edilicia y avanzar hacia una construcción más eficiente en términos energéticos, resulta necesario considerar el impacto económico sobre los distintos tipos de propietarios. Señala que el costo que debe afrontar quien construye un edificio de tres o cuatro pisos no es equivalente al que corresponde a un propietario de una vivienda única. Por ello, lo que se busca es aliviar, en la medida de lo posible, la carga económica de los propietarios. En este sentido, aclara que la idea de la proporcionalidad inversa estaba vinculada a dicho criterio de equidad y no a lo expresado previamente por Alberto. Concluye indicando que, si bien resulta positivo establecer la obligatoriedad del etiquetado en pos de una mayor eficiencia energética, también debe procurarse facilitar el cumplimiento a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

- Se debate.

Mario Macagno manifiesta que entiende que lo planteado por la señora Laura consiste en la incorporación de un mecanismo adicional a lo expresado en el artículo, el cual pondera lo que ella solicita. Reconoce que se trata de un mecanismo algo complejo, aunque no imposible de implementar, ya que implica diferenciar ciertos tipos de viviendas respecto de otras en función de los recursos económicos de los propietarios. Señala que, si bien la propuesta es de difícil aplicación, considera que lo presentado hasta el momento puede optimizarse.

Adrián Cocordano expresa que en este proyecto existe consenso en lo relativo a la estructura general. Señala que actualmente se están definiendo pequeños aspectos que no resultan sencillos de resolver, motivo por el cual se ha demorado un poco el avance, con el fin de lograr la aceptación de todos los integrantes. Destaca que el objetivo es que la propuesta se presente con el respaldo pleno del CPUA, dado que se trata de un tema en el que se viene

trabajando desde hace varios años, y especialmente en los últimos meses. Indica que, de esa manera, cuando el proyecto se trate en el CR, los concejales puedan acompañarlo directamente. Añade que, en este momento, todos los integrantes coinciden en lo sustancial, y que la única diferencia pendiente de resolver es la planteada por Laura, razón por la cual corresponde analizarla y llevarla a la práctica a fin de establecer la mejor forma de incorporación.

- Se debate.

Laura Colladon dice que volverá a leer el proyecto.

Alberto Verdinelli señala que, en relación con el régimen sancionatorio, se hace referencia a lo establecido en la Ordenanza 4021. Explica que, a instancia de la parte legal, se recomendó que los fundamentos y considerandos formen parte de la ordenanza, aunque no como un artículo específico. Indica que se tomó como antecedente el mecanismo utilizado en la Ordenanza de Plusvalía, en la cual, en lugar de agregar un artículo, solo se recomendaba incluir los considerandos. Refiere que dicha propuesta surgió a partir del planteo de ADARSA, que solicitó incluirlo como artículo. Sin embargo, tras la consulta con el área legal, se determinó que no correspondía. Por ello, se resolvió incorporar la recomendación de forma análoga a lo hecho en la Ordenanza de Plusvalía.

Laura Colladon consulta por qué el área legal indica que se podría agregar un artículo.

Alicia Osorio señala que existen dos aspectos a considerar: la ordenanza se divide en dos partes, la de los fundamentos, donde se incluyen los vistos y considerandos, y la normativa en sí. Explica que, por motivos de practicidad, accesibilidad y eficiencia para el usuario, los digestos municipales constituyen un compilado de normas destinado únicamente a facilitar el acceso a la información. Añade que, si se requieren los fundamentos para obtener más información, estos pueden solicitarse a la Secretaría Legislativa o a Oficialía Mayor, y que también se encuentran publicados en el Boletín Oficial.

Raquel Merlino agrega que los vistos y considerandos resultan muy útiles, por ejemplo, para los concejales que deben referirse a la norma y conocer el espíritu de quien la redactó. Sin embargo, para el uso diario, coincide con Alicia en que la lectura se simplifica al consultarse los digestos municipales.

Laura Colladon señala que ADARSA viene solicitando desde hace años que se incorporen todos los vistos y considerandos como parte de la ordenanza. Explica que, en numerosas ocasiones, se han encontrado realizando análisis sin poder determinar el significado de ciertos artículos. Indica que contar con los vistos y considerandos permitiría comprender el espíritu de la norma al momento de su creación, lo que facilitaría su interpretación. Señala que, para ADARSA, conocer

el motivo por el cual se creó una determinada ordenanza o ley resulta fundamental.

- Se debate.

Adrián Cocordano señala que en la página municipal existe una pestaña denominada “Digesto Municipal”, donde, al ingresar el número de la ordenanza y seleccionar “Buscar”, aparecen todas las ordenanzas correspondientes. Explica que, dentro del número de ordenanza, también existe una sección desde la cual se pueden descargar los vistos y considerandos.

- Habiéndose tratado todos los temas, se da por finalizada la reunión a las 11:06 horas.